

1500090-47.2018.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Havia denúncia de que ele realizava o tráfico de drogas e cometeria outros crimes. Durante a investigação, observaram nos acompanhamentos realizados que 'Soreto' esteve várias vezes em uma casa, situada na Rua Humberto Teixeira, 71. Solicitaram a expedição de mandado de busca, no entanto, na véspera da data agendada para o cumprimento do referido mandado, a polícia militar efetuou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500090-47.2018.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500090-47.2018.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 900001/2018 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 369353 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE MARQUES DE SOUZA JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

EMERSON DE JESUS LIMA está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, de no dia 24 de janeiro de 2018, por volta de 14 horas, na Rua Humberto Teixeira, 71, bairro Jaguari, nesta cidade, ter em depósito, para consumo pessoal, 1,4 gramas da droga conhecida como 'maconha' e dois "cigarros", parcialmente consumidos, da referida substância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 22 de março de 2019 (fls. 142/143).

Resposta à acusação no prazo legal.

Foi determinada a suspensão do processo, bem como do prazo prescricional (fls. 193).

Tendo em vista a localização do réu Emerson de Jesus Lima, (fls. 254), foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional, com prosseguimento dos autos (fls. 255).

Foi declarada a revelia do acusado (fls. 271/272).

Na instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu

a procedência da denúncia. Alega comprovados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre a pena (fls. 277/278).

A Defesa, nos memoriais, pugnou pela absolvição. Arguiu ocorrência de prescrição e atipicidade da conduta. Por força do princípio da insignificância, o fato seria atípico. O bem jurídico tutelado não oferecia perigo para a sociedade (resultado ínfimo), quantidade de droga inexpressiva. Em caso de condenação, requer a aplicação apenas da medida de advertência sobre os efeitos das drogas (fls. 281/283).

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar arguida não procede.

A denúncia foi recebida em 22/03/2019 (fls. 142), interrompendo o curso prescricional, dando azo a novo prosseguimento, pelo prazo máximo da pena 'in abstrato' (02 anos).

Esse prazo, até a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, em 10 de maio de 2019 (fls. 193), não havia sido transposto, que assim ficou suspenso, revogada formalmente após a citação do acusado (fls. 254), conforme decisão acostada às fls. 255, datada de 27 de setembro de 2021.

Reiniciada a contagem da prescrição, retomado o prazo faltante, então suspensa, mesmo com a recontagem iniciada só se verificaria prescrição após 21 de março de 2023 (cálculo prescricional juntado a fls. 214).

No mérito, a ação penal é procedente

O crime está suficientemente demonstrado.

No inquérito, o réu confessou ser usuário de drogas desde os treze anos. Também usava cocaína. Fumava juntamente com José Marques. Já esteve internado para tratamento (fls. 02).

Em juízo, não se dignou em comparecer para interrogatório e eventualmente apresentar escusa hábil a excluir a ilicitude ou a culpabilidade da conduta. Teve declarada à revelia.

A sua ausência não comprometeu o contexto probatório.

Dener Wesley dos Santos, policial civil, recordou-se de que realizavam o cumprimento de mandado de busca devido a uma investigação que estava em andamento, referente a Diogo do Amaral Costa, vulgo 'Soreto'. Havia denúncia de que ele realizava o tráfico de drogas e cometeria outros crimes. Durante a investigação, observaram nos acompanhamentos realizados que 'Soreto' esteve várias vezes em uma casa, situada na Rua Humberto Teixeira, 71. Solicitaram a expedição de mandado de busca, no entanto, na véspera da data agendada para o cumprimento do referido mandado, a polícia militar efetuou a prisão em flagrante de Diogo do Amaral Costa, vulgo 'Soreto', na noite anterior. Verificaram que na casa que estavam observando havia um rapaz chamado Emerson, que tinha se envolvido em uma situação de tráfico no Jardim Brasil.

Realizaram buscas na residência e encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes no quarto de Emerson, que alegou que era para o seu consumo.

José Marques de Souza Júnior, ouvido apenas na fase policial, alegou ter saído da cadeia há quatro meses, foi morar com a namorada e o réu, Emerson. No dia, policiais estiveram cumprindo mandado de busca e vasculharam o imóvel. Encontraram porção de maconha e dois cigarros parcialmente consumidos. A droga era para uso (fls. 02).

Pelo contexto probatório, há dúvida reinante sobre a existência de tráfico, envolvendo o réu, o que teria dado ensejo à obtenção do mandado de busca e nem é objeto da denúncia. Mas quanto a propriedade da droga ali mantida, depositada, para uso, é incontroversa a prova.

Nesse aspecto, tem-se a confissão do réu, na fase extrajudicial, bem como a prova testemunhal.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha,

in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de co-réu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

Aqui, a confissão está em plena harmonia com os depoimentos dos policiais civis. A versão de policial civil, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

É do C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Evidente, assim, que o réu mantinha depositada pequena quantidade de substância, atestada por hábil exame como sendo droga, as quais, pela quantidade, indicavam mesmo se destinar ao consumo.

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando

traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ...” (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longeava a lição do saudoso Manoel Pedro Pimentel, casa-branquense:

“... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ...” (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

Até mesmo o fato de ser pouca a quantidade da droga não desnatura a infração, em complemento, como já se assentou na jurisprudência do C. STF e STJ, no sentido de que, para a configuração do crime então previsto no art. 16, da Lei 6.368/76, atual art. 28, da Lei nº 11.343/06, basta a prática da conduta típica, sendo inclusive irrelevante a circunstância de ser, por exemplo, ínfima a quantidade da droga que o agente adquirira, trazia consigo ou guardava (Quinta Turma, REsp. nº 2.179/SP, j. 09.05.90, DJU 28.05.90, p. 4.738, Rel. Min. CID FLAQUER SCARTEZZINI, JSTJ 16/202; Sexta Turma, REsp. nº 24.844-SP, j. 06.04.94, DJU 21.11.94, p. 31.787, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).

Sequer de inconstitucionalidade da legislação em questão pode ser cogitada.

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Vigente legislação penal especial Matéria de repercussão geral pendente de exame Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de constatação (fls. 12/13) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 19/22).

Fixação das penas.

O réu é primário, o que gera influência na duração das medidas indicadas pelo artigo 28 da lei de drogas.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra EMERSON DE JESUS LIMA, condenando-o às penas de advertência, prestação de serviços e medida socioeducativa de comparecimento a curso ou programa educativo, as duas últimas pelo prazo de dois meses, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório. Sem comprovação do vínculo do numerário com o crime reconhecido, defiro a sua liberação ao interessado, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 46).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 08 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA